

1500353-40.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269083/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 20609689 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 4167/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2269083 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500353-40.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500353-40.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269083/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 20609689 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 4167/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2269083 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 00h30min., na Rodovia Miguel Jubran, SP 333, Km 405, nessa Comarca, transportava e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 217 tabletes de maconha, pesando cerca de 170 quilos, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Eis a narrativa dos fatos constantes da denúncia:

Segundo o apurado, o denunciado transportava e guardava a sobredita droga, para venda e entrega a terceiros, quando foram surpreendidos por policiais militares. Na ocasião, policiais militares efetuavam patrulhamento pela rodovia acima referida quando avistaram o veículo VW Parati, placas ADL6236/Umuarama - PR, conduzido pelo denunciado PAULO, o qual aparentava estar carregando algo pesado em seu interior, pelo que lhe deram sinal de parada e o abordaram.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do denunciado. Porém, ao efetuarem buscas no veículo, os agentes de segurança localizaram em seu interior grande quantidade de maconha - 217 tabletes, pesando aproximadamente 170,00kg, momento em que o denunciado informalmente lhes confessou a prática da traficância.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, PAULO revelou que retirou o entorpecente no município de Umuarama/PR e que o transportaria até o município de São Paulo/SP, sendo que para tanto receberia a quantia de R\$20.000,00 (fl. 21).

A grande quantidade de droga apreendida, a forma de seu acondicionamento e as circunstâncias de sua apreensão e, ainda, a confissão do denunciado, não dão outra ideia senão a de que PAULO promovia o tráfico interestadual de drogas.

Notificado (fl. 230), a ré apresentou defesa prévia (fls. 166/171). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 200/201).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público A defesa sustentou que a condenação anterior não deve ser considerada para fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois do contrário caracterizaria perpetuação do Regime semiaberto, substituição da pena por restritiva de direitos, multa no mínimo legal (HC 730757, HC 206 , RE 193...).

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se cabalmente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fl. 25/26), pelo laudo toxicológico (fls. 120/122), pelo laudo pericial do celular apreendido (fls. 186/191) e pela prova oral colhida durante a instrução.

Os policiais militares Lucas Henrique Gonçalves e Luiz Fernando de Oliveira Silva afirmaram, em uníssono, que, na data dos fatos, por volta das 00h30min, na Rodovia Miguel Jubran, estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo Parati, placas ABL-6236, transitando bem abaixo da velocidade da rodovia e aparentando estar carregando algo pesado, o que chamou a atenção dos policiais. Ao se aproximarem do automóvel, notaram que estava carregado com coberta e outros objetos que aparentavam uma mudança. Estranharam tal situação devido ao horário avançado e ser incomum pessoas realizarem mudanças na madrugada. Foi dado sinal de parada e o veículo encostou alguns metros à frente. O motorista relutou um pouco a descer do veículo. Quando o fez, demonstrou um certo nervosismo. Procederam à busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado. Ao ser indagado sobre o que estava carregando no carro, o réu confessou que era maconha. Realizaram a busca no veículo e localizaram a droga no porta malas e no assoalho do banco traseiro do motorista. Tratava-se de grande quantidade de maconha, num total de 217 tabletes. O veículo era ocupado por duas pessoas: PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES e sua esposa Ana Paula da Silva Neves. Ao ser perguntado sobre a origem da droga, PAULO disse ser de Cruzeiro do Oeste-PR, e que uma pessoa, que não quis declinar o nome, abordou-o na rua e lhe ofereceu 20 mil reais para levar um carregamento de maconha de Umuarama/PR até São Paulo. Segundo PAULO, por estar desempregado e com quatro filhos para criar, aceitou a proposta. Tal pessoa levou o carro até Umuarama para carregar e lhe enviou duas passagens para que eles fossem buscar o veículo carregado com destino a São Paulo, onde iria receber novas instruções sobre o local do desembarque dos entorpecentes. PAULO disse que recebeu 2 mil reais adiantados para a viagem. PAULO disse que sua esposa não tinha conhecimento sobre a existência da droga e teria dito a ela que estavam indo a São Paulo fazer compra no Brás,

mesma versão contada por Ana Paula aos policiais. Ele falou que é de Cruzeiro do Oeste e uma pessoa ter. O odor da droga era forte. Inicialmente ele foi levado para a base da polícia militar, a fim de verificar se nada mais de ilícito havia no veículo.

A informante Ana Paula afirmou que é companheira de Paulo, que era o único responsável pelas despesas da casa e ainda pagava pensão alimentícia para quatro filhos. Mensalmente gastavam quase R\$ 2.000,00, ao passo que ele recebia cerca de R\$ 1.500,00. Na época dos fatos, Paulo estava desempregado e estavam passando dificuldades financeiras. Paulo temia ser preso por atraso no pagamento das prestações alimentícias. Não achou estranho Paulo chama-la para ir fazer compras no Brás. Ele tinha dito que iria no Brás e também visitaria o irmão dele.

A informante Maria Lúcia, mãe de Paulo, afirmou que ele morava próximo à sua casa e mantinha bastante contato com ele, o qual, depois de algum tempo, falou de suas dificuldades financeiras. Paulo sempre trabalhou.

Interrogado, o réu PAULO confessou a prática delitativa. Disse que estava passando dificuldades financeiras e comentou isso com um colega de trabalho, o qual lhe relatou que tinha um contato que poderia arrumar uma entrega. Uma pessoa desconhecida entrou em contato e lhe ofereceu 20 mil reais para fazer a entrega de 04 "caixinhas" de maconha. Recebeu 2 mil reais antecipados para pagar a gasolina e o pedágio e em São Paulo, receberia o restante. O acusado levou o carro até um trevo em Cruzeiro do Oeste e um terceiro pegou o automóvel para carregar. Duas horas depois, telefonaram-lhe para ir buscar o carro em Umuarama. Disse ao seu interlocutor que não tinha como ir, razão pela qual lhe foi paga uma passagem para ir, sozinho, buscar o veículo. Falou para sua esposa que estava carregado de papel e que iria levar para seu irmão em São Paulo, bem como que iriam fazer compras no Brás. Ana Paula não tinha conhecimento da droga no veículo. Por fim, afirmou possuir quatro filhos, todos menores de 12 anos de idade. O veículo era de sua propriedade. Havia comprado há cerca de 4 meses. Afirmou que, ao ingressar no carro, sentiu o cheiro e viu que era droga.

Pois bem. Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Outrossim, o próprio réu confessou o tráfico, afirmando que, na data dos fatos, transportava a droga entre Estados diversos da Federação, tendo origem o estado do Paraná e destino o estado de São Paulo, precisamente a capital paulista, onde receberia o restante do preço combinado.

Ademais, o laudo pericial no celular apreendido com réu evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, por meio dos diálogos entre o acusado e demais pessoas acerca das tratativas do transporte realizado por PAULO (fls. 186/191).

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava ao comércio, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se a maior censurabilidade da conduta em decorrência da elevada quantidade da droga transportada pelo sentenciado, razão pela qual intensifico a pena em 1/2, fixando, assim, a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, a qual, considerada sua menor contribuição para a elucidação do crime, enseja a redução da pena na fração de 1/6, razão pela qual fixo a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, visto que o sentenciado transportou a droga entre Estados da Federação (Paraná para São Paulo), afigurando-me adequada a intensificação na 1/6, o que eleva a pena para

7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa. Por outro lado, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista não haver prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha maus antecedentes, dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que, na trilha da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade da droga, por si, não se presta como impedimento ao redutor. Ademais, a situação de estar transportando a droga para um terceiro, de igual maneira, não se presta para autorizar a conclusão de participação em organização criminosa e, conseqüentemente, para impedir a incidência da minorante, pressupõe outros dados que revelem o envolvimento com o tráfico de drogas, inexistentes no caso em apreço. Destarte, adequada a redução da reprimenda em 1/4, chegando-se à pena definitiva de 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, além de 545 dias-multa, no piso legal.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES ao cumprimento de 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, além de 545 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o inicial fechado, tendo em vista a quantidade da pena aplicada e o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável(STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017).

Substituição por pena restritiva de direitos: à luz da Res.-SF 5/2012, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 44 do CP, dada a pena definitiva ora fixada.

Suspensão condicional da pena: incabível, diante da pena imposta ser superior a dois anos (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: de rigor a revogação, tendo em vista o regime inicial de cumprimento da pena ser diverso do fechado.

O sentenciado respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, porquanto subsistentes os fundamentos que alicerçaram sua decretação.

No que tange aos bens apreendidos, considerando que possuem nexo com o delito praticado pelo réu, determino o perdimento de todos, inclusive do veículo utilizado para o tráfico de drogas. Oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

(1) suspendam-se os direitos políticos dos sentenciados, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente; e

(2) intimem-se os réus ao pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA